

Satzung des Vereins "Frido's Friends"

Köln, Juli 2025

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen "Frido's Friends" und soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung führt er den Zusatz "e.V.".
2. Der Sitz des Vereins ist Köln.
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
2. Zweck des Vereins ist die Förderung der Schulbildung von bedürftigen Kindern und Jugendlichen in Entwicklungsländern, insbesondere in Uganda.
3. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Beschaffung und Weiterleitung von Geld- und Sachmitteln an Schulen, bedürftige Familien mit schulpflichtigen Kindern, Bildungseinrichtungen sowie ähnliche Förderprojekte, die sich für die Schulbildung und Bildungschancen von bedürftigen Kindern und Jugendlichen einsetzen.

§ 3 Gemeinnützigkeit und Mittelverwendung

1. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
4. Der Verein unterstützt ausschließlich karitative Projekte und keine kommerziellen oder gewinnorientierten Unternehmungen. Projekte, die auf Refinanzierung basieren (z. B. Mikrofinanzprojekte), sind von der Förderung ausgenommen.

§ 4 Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden, die die Ziele des Vereins unterstützt.
2. Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung des Antrags muss er dem Antragsteller gegenüber nicht begründen.
3. Der Verein sieht folgende Arten von Mitgliedschaften vor:

- a. **Aktive Mitgliedschaft.** Die Mitglieder des Vereins sind grundsätzlich aktive Mitglieder.
 - b. **Passive Mitgliedschaft.** Passive Mitglieder besitzen lediglich ein Recht auf Teilnahme an der Mitgliederversammlung und zur Mitwirkung bei der Antragstellung gemäß § 37 BGB. Sie besitzen jedoch keine weiteren Mitgliedschaftsrechte, insbesondere kein Stimmrecht und kein aktives oder passives Wahlrecht. Der Status der passiven Mitgliedschaft wird entweder durch entsprechende Erklärung bei der Stellung des Aufnahmeantrags oder durch Umwandlung einer aktiven in eine passive Mitgliedschaft erworben. Die aktive Mitgliedschaft kann durch schriftliche Erklärung des Mitgliedes an den Vorstand im Laufe eines Kalenderjahres mit Wirkung ab 1. Januar des Folgejahres in eine passive Mitgliedschaft umgewandelt werden, sofern die Mindestzahl der aktiven Mitglieder danach mindestens sieben beträgt. Auf schriftlichen Antrag kann eine passive Mitgliedschaft durch den Vorstand jederzeit in eine aktive Mitgliedschaft umgewandelt werden. Der Vorstand entscheidet über den Antrag nach freiem Ermessen, eine Ablehnung des Antrags muss er dem Mitglied gegenüber nicht begründen.
 - c. **Ehrenmitgliedschaft.** Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Nichtmitglieder, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, unbefristet zu sogenannten „Ehrenmitgliedern“ ernennen. Ehrenmitglieder sind keine Mitglieder des Vereins, sie haben weder Rechte noch Pflichten nach dieser Satzung. Es handelt sich um eine reine Ehrung. Diese Ehrung kann vom Ehrenmitglied jederzeit zurückgegeben oder von der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln wieder aberkannt werden.
4. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds (bei juristischen Personen mit deren Erlöschen).
 5. Der Austritt ist jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand möglich.
 6. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands mit sofortiger Wirkung aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund die Fortführung der Mitgliedschaft für den Verein oder seine Mitglieder unzumutbar erscheinen lässt. Ein solcher wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn das Mitglied länger als drei Monate mit seiner Beitragszahlung im Rückstand ist und trotz schriftlicher Mahnung an die letzte vom Mitglied dem Verein bekannt gegebene E-Mail-Adresse unter Androhung des Ausschlusses die Rückstände nicht eingezahlt hat oder den Vereinsinteressen grob zuwider gehandelt hat. Vor dem Ausschluss ist dem betroffenen Mitglied Gelegenheit zur persönlichen oder schriftlichen Stellungnahme zu geben. Das ausgeschlossene Mitglied kann gegen die Entscheidung innerhalb von einem Monat Berufung an den Vorstand einlegen, über die die Mitgliederversammlung entscheidet.

§ 5 Mitgliedsbeiträge

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages und dessen Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt.

§ 6 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:

1. die Mitgliederversammlung,
2. der Vorstand.

§ 7 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des Vereins. Sie findet mindestens einmal jährlich statt und kann auch als virtuelle Versammlung einberufen werden (§ 32 Abs. 2 Satz 2 BGB).
2. Sie entscheidet insbesondere über:
 - Wahl und Entlastung des Vorstands,
 - Satzungsänderungen,
 - Auflösung des Vereins.
3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt.
4. Jede Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich oder per E-Mail unter Angabe der Tagesordnung mit einer Einladungsfrist von 2 Wochen einzuberufen. Die Frist beginnt am Tage der Versendung der Einladung. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein bekannt gegebene Adresse oder E-Mail Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied spätestens eine Woche vor dem angesetzten Termin schriftlich mit Gründen beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung bekanntzumachen.
5. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder bzw. der an einer E-Mail- oder Online-Abstimmung teilnehmenden Mitglieder beschlussfähig.
6. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst, bei Stimmengleichheit entscheidet der/die Vorsitzende. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Zur Änderung der Satzung und des Vereinszwecks ist jedoch eine Mehrheit von $\frac{3}{4}$ der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden.
7. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.
8. Für Wahlen gilt Folgendes: hat im ersten Wahlgang kein/e Kandidat/in die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den Kandidat/innen statt, welche die beiden höchsten Stimmenzahlen erreicht haben.
9. Die Mitgliederversammlung wird von dem/der Vorsitzenden des Vorstands, bei dessen/deren Verhinderung von seinem/ihrem Stellvertreter/in oder dem/der Schatzmeister/in geleitet. Ist keines dieser Vorstandsmitglieder anwesend, so bestimmt die Versammlung den/die Leiter/in mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der/die Versammlungsleiter/in bestimmt eine/n Protokollführer/in.

§ 8 Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern, darunter:
 - der/die Vorsitzende,
 - der/die stellvertretende Vorsitzende,
 - der/die Kassenwart/in.
2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied (aus den Reihen der Vereinsmitglieder) für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen.
3. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins und vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich.
4. Der Verein wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.
5. Den Mitgliedern des Vorstands kann eine Vergütung gezahlt werden. Über die Höhe der Vergütung entscheidet die Mitgliederversammlung.

§ 9 Auflösung des Vereins

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.
2. Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstands und sein Stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die Mitgliederversammlung keine anderen Personen beruft.
3. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine gemeinnützige Organisation, die es unmittelbar und ausschließlich für die Förderung von Bildung von bedürftigen Kindern und Jugendlichen in Entwicklungsländern, insbesondere in Uganda, zu verwenden hat.

§ 10 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit ihrer Beschlussfassung durch die Gründungsversammlung in Kraft.